

Mounir CHIKHAOUI
49 rue de Douai
75009 Paris
06 61 47 61 65
r.t.h@orange.fr

Assurance Retraite Ile de France
CNAV
Madame LAVENTURE-DARIVAL
ZZ Agence Retraite Francilienne
CS70009
93166 Noisy Le Grand Cedex

Paris, le 3 juillet 2023

Références
N° SS : 160119935159671
Secteur : 3321

Objet : **votre courrier du 3 juillet**

Madame,

J'accuse réception de votre courrier du 3 juillet via mon espace personnel, et je vous remercie.

Je viens d'appeler **en vain** le 3960 pour demander un RDV téléphonique suite à votre courrier de ce jour.

En effet je crois qu'il y a un malentendu. Un dossier vous a été envoyé le 21 juin 2023 et reçu par vos services le 26 juin 2023 (envoi n° 8X30820590375) avec mes réclamations et les pièces justificatives. **Pouvez-vous me confirmer la réception de mon dossier ? Est-il en attente ou en cours d'examen ? Avez-vous déjà statué sur mon dossier concernant les rappels de salaire suite à des décisions de justice ?**

Je suis conscient que son examen demande du temps eu égard du nombre de dossiers que vous traitez. **J'attendrai le temps qu'il faut.**

Compte tenu de l'importance du dossier et du risque lié à l'envoi par voie postale, je préférerais déposer les originaux des bulletins de RTH et des avis d'imposition demandés directement dans votre agence dès réception de l'adresse, comme je l'ai d'ailleurs proposée lors de notre conversation téléphonique. Ce que vous avez accepté, en me confirmant qu'une décharge me sera remise.

Vous écrivez dans votre courrier du 3 juillet 2023 : « Concernant les années 1990 à 1996, il vous a été expliqué qu'il ne peut être retenu qu'un montant inférieur ou égal au salaire annuel plafond soumis à cotisations soit celui mentionné sur vos bulletins de salaire ou sur une attestation employeur et que les chèques que vous souhaitez (souligné par nous) nous transmettre ne sont pas recevables pour reporter des rappels de salaires de sécurité sociale ».

Je me permets d'apporter les précisions suivantes :

- d'abord, les documents concernant 1990 et 1996 (bulletins de salaire et autres documents justificatifs) vous ont été communiqués. Je vous l'ai précisé lors de notre conversation téléphonique.

Vos services ont reçu mon dossier le 26 juin 2023 (suivi du courrier : envoi n° 8X30820590375).
Vos services ont-ils eu le temps d'examiner et de rejeter ma demande ?

- vous invoquez également un plafond qui n'est pas applicable en l'espèce. Permettez-moi de vous rappeler que d'après une jurisprudence constante

« Vu les articles 1315 du code civil, L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux derniers textes que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération ; qu'il s'en déduit que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement ; que s'il peut être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, il incombe à l'assuré, par application du premier de ces textes, d'établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée » (25 avril 2013 Cour de cassation, Pourvoi n° 12-12.757.Deuxième chambre civile . Publié au Bulletin . ECLI:FR:CCASS:2013:C200687).

Dans mon dossier envoyé le 21/06/2023, justificatifs à l'appui, les montants figurant sur les bulletins de salaire (produit dans notre dossier 17 de notre envoi) qui concernent les années 1990 à 1996 sont ventilés année par année sur la période concernée. D'ailleurs, lors de ma déclaration de revenus consécutive à ces décisions, j'ai demandé **l'imposition selon le système du quotient sur les années 1990 à 1996**. Ce que j'ai obtenu comme l'atteste mon avis d'imposition.

Si après examen, vos services estiment que ces éléments sont insuffisants, je vous saurais gré de me **notifier votre refus par écrit** pour que je puisse utiliser les voies de recours prévues par les textes.

Je suis à votre disposition pour toutes autres informations complémentaires.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes cordiales salutations.

Mounir CHIKHAOU

